

Gesuch um Befreiung von der Steuerpflicht Gemeinnützige Zwecke

Gesuchsteller/in (juristische Person wie Verein, Stiftung usw.)

Name (gemäss Statuten):

Auf _____

1. Grundvoraussetzungen einer Steuerbefreiung

Juristische Personen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, können für den Gewinn und das Kapital, das ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist, von der Steuerpflicht befreit werden.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.

- | | | | |
|-------|--|---|--|
| 1.1. | Die Tätigkeit der juristischen Person liegt im Allgemeininteresse (Beispiele: Tätigkeiten in karitativen, humanitären, ökologischen, erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Bereichen). | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.2. | Die Tätigkeit begünstigt Dritte und nicht Vereinsmitglieder, Stiftungsräte oder nahestehende Personen. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.3. | Der Kreis möglicher Begünstigter ist grundsätzlich offen (keine Einschränkung auf bestimmte Familien, Vereine oder andere Personengruppen). | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.4. | Die Tätigkeit ist nur möglich dank Spenden, ehrenamtlicher Arbeit usw. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.5. | Die Angebote der juristischen Person dienen nicht der Freizeitbeschäftigung, der Geselligkeit oder der Pflege einer Liebhaberei bzw. eines Hobbys. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.6. | Die juristische Person steht nicht in einem Wettbewerbsverhältnis mit anderen Marktteilnehmern. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.7. | Mit der Tätigkeit werden keine unternehmerischen Zwecke verfolgt. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.8. | Die Haupteinnahmequelle sind nicht Erträge aus Dienstleistungen. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.9. | Es werden nicht hauptsächlich politische Tätigkeiten vorgenommen (wie Ergreifen von Referenden und Initiativen oder eine andere Einflussnahme auf die politische Meinungsbildung). | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.10. | Es handelt sich nicht um eine Förderstiftung bzw. einen Förderverein zugunsten anderer juristischer Personen, die selbst steuerpflichtig sind. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |
| 1.11. | Es handelt sich nicht um eine Interessensgemeinschaft oder um einen Fach- bzw. Berufsverband. | ☒ Trifft zu | ☐ Trifft nicht zu |

1.12.

Die Statuten enthalten die folgenden drei Klauseln wortwörtlich:

☒ Trifft zu

☐ Trifft nicht zu

1. Verzicht auf Erwerbs- und Selbsthilfeszwecke
- «Die Institution (Stiftung oder Verein) verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfeszwecke.» oder «Die Institution (Stiftung oder Verein) verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.»

Bitte Artikel nennen:

2. Auflösungsklausel
- Verein: «Die nach Auflösung des Vereins verbleibenden Mittel sind einer steuerbefreiten Institution, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Eine Verteilung unter die Mitglieder ist ausgeschlossen.»
 - Stiftung: «Bei Auflösung der Stiftung ist ein allfälliges Restvermögen einer steuerbefreiten Institution, mit Sitz in der Schweiz, mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung zuzuwenden. Ein Rückfall des Stiftungsvermögens an den Stifter oder dessen Rechtsnachfolger ist ausgeschlossen.»

Bitte Artikel nennen:

3. Ehrenamtlichkeit oder angemessene Vergütung
- «Die Mitglieder des Stiftungsrates (Vereine: des Vorstandes) sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner Stiftungsratsmitglieder (Vereine: Vorstandsmitglieder) kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.»

Bitte Artikel nennen:

oder

- Verein: «Den Mitgliedern des Vereinsvorstandes kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden. Die Einzelheiten sind in einem Vergütungsreglement zu regeln, welches dem Steueramt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen ist.»
- Stiftung: «Der Stiftungsrat kann für seine Mitglieder eine angemessene Vergütung vorsehen. Die Einzelheiten sind in einem Reglement zu regeln, das der Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen ist.»

2. Auskünfte zu den konkreten Tätigkeiten

Bitte beantworten Sie auch die nachfolgenden Fragen.

2.1. Welche (Personen-)Kreise profitieren von den Tätigkeiten?

Technologisch ausgerichtete Gründerinnen und Gründer sowie angehende Unternehmerinnen und Unternehmer, die in der Schweiz – insbesondere im Grossraum Zürich – Technologie-unternehmen aufbauen. Der Kreis ist nicht auf Vereinsmitglieder beschränkt: Wer als Gründer/in oder Unternehmer/in vom Verein gefördert wird, kann gemäss Statuten gerade nicht gleichzeitig Mitglied sein (Art. Mitglieder).

2.2. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um in den Genuss der Leistungen zu kommen? Sind die Angebote an Gegenleistungen des Zielpublikums gebunden (wie Teilnahmegebühren)?

Zulassung erfolgt über ein Bewerbungs- bzw. Auswahlverfahren (Cohort-Aufnahme); Einzelheiten zu Kriterien und Ablauf sind noch nicht statutarisch festgelegt [TBD]. Den Statuten zufolge sind keine Teilnahmegebühren für Geförderte vorgesehen; Mitgliederbeiträge betreffen ausschliesslich die Vereinsmitglieder (Förderer/Unterstützer), nicht die geförderten Gründerinnen und Gründer.

2.3. Gelangen die Mitglieder der juristischen Person (oder andere ihr nahestehende Personen) in den Genuss irgendwelcher Vorteile, Vergünstigungen usw.?

Nein. Mitglieder, die selbst als Gründer/in oder Unternehmer/in im Sinne des Vereinszwecks gefördert werden, können laut Statuten nicht Mitglied sein. Passivmitglieder haben kein Stimmrecht und lediglich ein Teilnahmerecht an gewissen Veranstaltungen. Vorstandsmitglieder erhalten keine Gewinnbeteiligung; Entschädigung ist auf effektive Spesen/Barauslagen beschränkt (siehe 2.4).

2.4. Welche Arbeitsleistungen werden von der juristischen Person entschädigt? Wie hoch ist diese Entschädigung (z.B. Löhne für Angestellte, Entschädigungen für die Mitglieder des Vorstands und des Stiftungsrats)?

Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf Ersatz effektiver Spesen und Barauslagen; für besondere Leistungen einzelner Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden (Steuerbefreiungsklausel der Statuten). Der Verein ist noch nicht operativ; ob und in welchem Umfang bezahlte Arbeitsleistungen (z.B. Anstellungen) anfallen werden, ist noch offen [TBD].

- 2.5. Leisten die Mitglieder oder aussenstehende Dritte ehrenamtliche Arbeit, damit die juristische Person ihren Zweck erreichen kann? Falls ja: Beziffern Sie die Anzahl der unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden (grobe Schätzung genügt).

Ja. Die Vorstandsarbeit erfolgt ehrenamtlich; zusätzlich ist der Beizug ehrenamtlich tätiger Mentorinnen und Mentoren für die Gründerinnen und Gründer vorgesehen. Der Verein befindet sich in Gründung, weshalb eine Schätzung der geleisteten Arbeitsstunden noch nicht vorliegt [TBD, nachzutragen nach Aufnahme des operativen Betriebs].

-
- 2.6. Werden Dividenden ausgeschüttet bzw. partizipieren die Mitglieder, Organe oder sonst nahestehende Personen auf andere Art am Erfolg der juristischen Person oder erhalten diese vergünstigte Leistungen?

Nein. Der Verein verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht, schüttet keine Dividenden aus und eine Verteilung des Vereinsvermögens unter die Mitglieder ist auch im Auflösungsfall statutarisch ausgeschlossen.

-
- 2.7. Verfügt die juristische Person über wesentliche Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen? Falls ja, welche? Ist das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet und es wird kein Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der betreffenden Unternehmung ausgeübt (vgl. dazu auch das Kreisschreiben Nr. 12 der ESTV vom 8. Juli 1994, Ziff. II.3. c)?

Die Statuten sehen vor, dass der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten Investitionen in Jungunternehmen tätigen kann, sofern diese mit dem gemeinnützigen Zweck vereinbar sind. Aktuell (Verein in Gründung) bestehen noch keine Kapitalbeteiligungen. Sofern solche eingegangen werden, ist vorgesehen, dass das Interesse an der Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet bleibt und kein Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der betreffenden Unternehmung ausgeübt wird (vgl. ESTV-Kreisschreiben Nr. 12); eine verbindliche interne Regelung dazu ist noch zu erlassen [TBD].

3. Allfällige eigene Bemerkungen

Der Verein befindet sich in Gründung; die Statuten sind noch nicht an einer Gründungs-versammlung verabschiedet worden. Angaben zu Arbeitsstunden (Ziff. 2.5) und allfälligen Kapitalbeteiligungen (Ziff. 2.7) werden nach Aufnahme des operativen Betriebs aktualisiert. Die unter Ziff. 1.12 verlangten drei Klauseln sind in den Statuten inhaltlich vorhanden (Abschnitt "Steuerbefreiung"), deren definitive Artikelnummern stehen noch aus.
